

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 530/2538 พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โจทก์
นาย สำรวย อนุวัชรรักษา กับพวก จำเลย
พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12

การที่จำเลยที่1เป็นนายหน้ารับซื้อหรือขายสลากกินรวบให้แก่ลูกค้าเป็นการ
ตัดตอนระหว่างลูกค้ากับเจ้ามือเพื่อความสะดวกในการเล่นการพนันประเภทนี้หาก
จำเลยที่1ไม่รับซื้อสลากกินรวบมาตั้งแต่ต้นการเล่นการพนันสลากกินรวบรายนี้ก็จะ
เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นเพียงแต่จำเลยที่1ได้รับซื้อหรือขายสลากกินรวบไปถือได้ว่าจำเลย
ที่1ได้จัดให้มีการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478มาตรา12แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สิน
โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจำเลยทั้งเจ็ดเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ ขอให้ลงโทษตามพระ
ราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478มาตรา 4, 5, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 ริกของกลางและจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลย ทั้ง เจ็ด ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งเจ็ดมีความผิดตามพระราช
บัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 10, 12, 15จำคุก จำเลยที่ 1 ฐานเป็นผู้จัด
ให้มีการเล่น 6 เดือน ปรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ฐานเป็นลูกค้าคนละ 2,100 บาท คำรับ

สารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยทั้งเจ็ดเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 เดือน ปรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 คนละ 1,400 บาท บังคับค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 จ่ายสินบนนำจับคนละกึ่งหนึ่งของค่าปรับริบของกลาง

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่าการเป็นนายหน้านำส่งโปยสลากกินรวบโดยได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นนี้เป็นความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 เป็นนายหน้ารับซื้อหรือขายสลากกินรวบให้แก่ลูกค้าเป็นการติดต่อระหว่างลูกค้ากับเจ้ามือเพื่อความสะดวกในการเล่นการพนันประเภทนี้ หากจำเลยที่ 1 ไม่รับซื้อสลากกินรวบมาตั้งแต่ต้น การเล่นการพนันสลากกินรวบรายนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ฉะนั้นเพียงแต่จำเลยที่ 1 ได้รับซื้อหรือขายสลากกินรวบไป ก็ถือได้แล้วว่าจำเลยที่ 1 ได้จัดให้มีการเล่นการพนันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว

พิพากษายืน

(อร่าม หุตากร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ